

1502128-55.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... o acusado foi abordado em local de tráfico, trazendo consigo, e mantendo em depósito, droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502128-55.2022.8.26.0548 controle:2022/000831

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policia, Inquérito Policia - 2180978/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 25944349

- PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2180978/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 408/2022

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL MAK OLIVEIRA SOUZA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

DANIEL MAK OLIVEIRA SOUZA, RG nº 54.120.770/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 06.07.22 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 46/51). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 92 e 108). A denúncia foi recebida aos 19.09.2022, sendo o acusado citado aos 27.09.2022 (fls. 109 e 142). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação da pena no mínimo legal. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 04/13, 15/17 e 73/75). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse de apenas uma porção de maconha que havia acabado de adquirir para uso próprio. O dinheiro apreendido seria fruto de seu trabalho como ajudante em um mercado. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, após denúncia que fornecia as características físicas do acusado, suas vestes e também informava o local onde ele guardava o entorpecente que vendia, ou seja, debaixo do tapete de veículo. Efetuada a abordagem, com ele havia uma porção de maconha e cerca de quinhentos e setenta e nove reais em dinheiro. No local informado, debaixo do tal tapete, foram localizadas várias porções de cocaína. E não há porque negar crédito às palavras dos guardas municipais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, não apenas da porção de maconha que ele trazia consigo, mas também das cento e trinta porções de cocaína que ele mantinha escondidas debaixo de um tapete, perto dele. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos guardas municipais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Note-se que a abordagem não ocorreu por acaso, mas sim porque os guardas receberam informações sobre o local onde o acusado atuava, suas vestes e características físicas, bem como sobre o exato lugar onde ele mantinha o entorpecente escondido. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado foi abordado em local de tráfico, trazendo consigo, e mantendo em depósito, droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: “Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito” (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 – Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 – 8ª Câmara – Porangaba – v.u. – j. 06.02.20 – Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo

porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, nem mesmo o emprego de ajudante, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa e reincidência (fls. 38/39 – proc. 1500195-81), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. C) Causas de aumento e diminuição de pena: redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por tratar-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias”(TJ/SP –Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 –8ª Câmara –Campinas – v.u. –j. 16.04.21 –Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 831/22 e CONDENO DANIEL MAK OLIVEIRA SOUZA, RG nº 54.120.770/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 03 de novembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA